SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1083969 - SP (2026/0112374-4)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
IMPETRANTE	:	MARCO ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO	:	MARCO ANTONIO DOS SANTOS - SP417158
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus,* com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 25-26):

> EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
> I. Caso em Exame
> Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a suspensão da prisão preventiva, nulidade da abordagem policial, ilicitude das provas e trancamento da ação penal por falta de justa causa.
> II. Questão em Discussão
> 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da abordagem policial e a ilicitude das provas obtidas; (ii) verificar a hipótese de "pescaria predatória"; (iii) reconhecer a falta de justa causa e (iv) avaliar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
> III. Razões de Decidir
> 3. A abordagem policial foi considerada legítima, com base em fundadas suspeitas devido ao envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, não havendo nulidade ou ilicitude nas provas.
> 4. Alegação de "pescaria predatória" não constatada, pois não houve devassa à intimidade, à vida privada, tampouco violação de direitos fundamentais.
> 5. A justa causa emerge da prova de materialidade e dos indícios suficientes de autoria, justificando a continuidade da persecução penal.
> 6. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime e os antecedentes do paciente.
> IV. Dispositivo e Tese
> 7. Ordem de habeas corpus denegada.

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61169748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 6818151b-893c-44ce-8877-5bc3bca39391

Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é legítima quando baseada em fundadas suspeitas. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública.

Legislação Citada:

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 157, 312, 313, 319.

Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1447374 MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.08.2023. STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma, j. 12/8/2024 STJ, AgRg no HC nº 752.456/SP, Relatório Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.02.2023. TJSP, HC 2077553.55.2024.8.26.0000. Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro. 3ª Câmara Criminal, j. 15/08/2024 TJSP, Ap. Crim. nº 1500559-92.2021.8.26.0535, Rel. Xisto Rangel, j. 08.08.2022.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo havido posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, *caput,* da Lei n. 11.343/2006. Em sede de *habeas corpus,* o Tribunal de origem denegou a ordem pretendida, reputando legítima a abordagem policial ocorrida no caso, além de reconhecer justa causa para a persecução penal e manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

No presente *writ,* o impetrante sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. Argumenta que a abordagem policial teria se baseado exclusivamente na alegação de que o paciente seria "pessoa conhecida por envolvimento no comércio ilegal de drogas", sem a indicação de qualquer elemento concreto e contemporâneo que justificasse a diligência, o que configuraria atuação fundada em juízo subjetivo, e não em dados objetivos de fato.

Aduz, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando a ausência de fundamentação concreta, a desproporcionalidade da medida e a viabilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente diante da primariedade na vida adulta, da residência fixa e dos vínculos familiares do paciente.

Sustenta, por fim, o excesso de prazo na formação da culpa, bem como a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que embasaram a custódia cautelar.

Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, admitida, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, a declaração de ilicitude das provas dela decorrentes e o consequente trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida (fls. 93-96).

Prestadas as informações, o Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do *writ*, mas pela concessão da ordem de ofício (fl. 141):

É o relatório.

DECIDO.

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de *habeas corpus* quando utilizado em substituição a recurso próprio.

A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra

acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.

Nada impede, contudo, a concessão de *habeas corpus* de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, o que ora se passa a examinar.

A questão submetida ao exame desta Corte consiste em definir se, à luz dos arts. 240, §§1º e 2º, e 244 do Código de Processo Penal, bem como do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, é juridicamente possível considerar lícita a busca pessoal realizada sem fundada suspeita, legitimando, assim, a apreensão de drogas e demais elementos probatórios dela decorrentes, ou se tal circunstância configura violação de direitos fundamentais e acarreta a nulidade das provas produzidas.

No que importa ao caso em análise, assim foi decidido pelo Juízo sentenciante (fls. 29-34):

> Com efeito, não há que se falar em nulidade da abordagem policial pela ausência de fundadas suspeitas, pois o paciente é conhecido no meio policial justamente pelo seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas na região, circunstância comprovada nos autos. Sendo certo que, de fato, a abordagem culminou na apreensão de drogas ilícitas, comprovando as suspeitas evidenciadas.
>
> Trata-se, portanto, de procedimento rotineiro, legítimo e indispensável à segurança pública, voltado à imediata apuração de eventos potencialmente lesivos, à identificação dos envolvidos e à adoção das providências necessárias para garantir a integridade das pessoas e o regular fluxo das investigações, em consonância com o poder-dever estatal de agir de forma célere diante de situações de risco ou de emergência.
>
> Nesse contexto, não prospera a alegação de nulidade da abordagem, tampouco a aventada ilicitude das provas.
>
> A atuação dos agentes observou rigorosamente os limites da legalidade, inexistindo qualquer vício ou ilicitude na conduta. Pretender desqualificar a atuação dos agentes públicos, bem como o flagrante deflagrado equivaleria a conferir ao paciente um salvo-conduto para a prática delitiva, o que é manifestamente incompatível com o interesse público e a proteção da ordem jurídica.
>
> Destarte, é indiscutível que a conduta dos policiais revestiu-se de plena legitimidade, estando eles preparados e incumbidos da missão constitucional de prevenir e reprimir a criminalidade, não havendo que se falar em violação de garantias individuais ou em ilicitude probatória.
>
> [...]
>
> Outrossim, também não prospera a alegação de prática de fishing expedition, ou, pescaria probatória, haja vista que a atuação dos agentes está devidamente amparada por elementos concretos, alvo definido, finalidade tangível e não se confunde com impressões subjetivas.
>
> Ademais, não se cogita nulidade quando não restou provada qualquer violação aos direitos e garantias constitucionais do paciente.
>
> Destarte, a doutrina penalista conceitua a pescaria probatória como a procura especulativa, tanto no ambiente físico como digital, sem causa provável, alvo definido, finalidade tangível ou

para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém.

[...]

Como se vê, a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade presentes no caso, robustecem o oferecimento da denúncia e autorizam o início da ação penal, de modo que, a irresignação quanto ao prosseguimento da persecutio criminis por falta de justa causa não comporta acolhimento, não sendo possível o trancamento da ação penal.

Verifica-se que a 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, em julgamento unânime, denegou a ordem, fundamentou a legitimidade da abordagem na valorização da expertise policial, argumentando que os agentes possuem sensibilidade técnica para identificar condutas denotadoras de suspeição com base em pressuposições empiricamente justificadas e na rica experiência profissional adquirida. Ressaltou-se que o fato de o paciente ser pessoa conhecida no meio policial por seu prévio envolvimento com a traficância na região constituiu suporte fático suficiente para a intervenção estatal.

Ademais, o acórdão consignou que a legalidade da diligência restou corroborada pelo resultado positivo da busca pessoal, uma vez que a apreensão de entorpecentes comprovou as suspeitas iniciais, conferindo eficácia à atividade de segurança pública.

Conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante e no depoimento dos policiais militares, a decisão de interceptar o paciente, que apenas transitava em uma bicicleta, baseou-se exclusivamente no fato de ele ser pessoa conhecida por envolvimento no comércio ilegal de drogas.

A ausência de elementos objetivos contemporâneos à abordagem é manifesta. Não há no Boletim de Ocorrência ou nos depoimentos colhidos qualquer menção a comportamento suspeito, atitude de fuga, nervosismo exacerbado, transação de objetos com terceiros ou qualquer indicativo visual de entorpecentes que pudesse caracterizar a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. A abordagem foi puramente exploratória, realizada na esperança de encontrar algum ilícito, o que é vedado pelo modelo constitucional de controle da atividade policial.

Aliás, o sucesso posterior da diligência, com a localização das drogas, não tem o condão de convalidar a ilegalidade da origem, pois a validade da busca deve ser aferida com base nos elementos que a antecedem e não no seu resultado fortuito.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO .

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o réu na Ação Penal n. 1507478-14 .2022.8.26.0228, com fundamento no art . 386, VI, do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada considerou ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu, que resultou na apreensão de 26 porções de cocaína e 21 pedras de crack.

II . Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o nervosismo do réu em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita para justificar a busca pessoal.

4. Outra questão é se a busca pessoal, realizada sem elementos concretos de fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar uma condenação.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico .

6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu.

7. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial não foi justificada por qualquer atitude concreta do réu que indicasse a posse de material ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 966210 SP 2024/0463070-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

Ante o exposto, não conheço do *habeas corpus*. Todavia, concedo a ordem de ofício, para declarar a nulidade da busca pessoal e a ilicitude das provas dela derivadas, revogar a prisão do paciente e determinar o imediato trancamento da Ação Penal n. 1501085-18.2026.8.26.0395.

Publique-se.
Intimem-se.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61169748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 6818151b-893c-44ce-8877-5bc3bca39391